III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 13/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de: Sustitución de línea subterránea de media tensión de 20 kV, simple circuito, desde el apoyo número 9418 hasta el centro de seccionamiento Alto Rey, en Bustares (Guadalajara), con número de expediente 2026DIST029. [2026/7473]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en el que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, correspondiente al expediente 2026DIST029.

Vista la solicitud y la documentación que la acompaña, así como la tramitación practicada, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 15 de junio de 2026 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 2366871, la documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión del grupo segundo. El titular de la solicitud es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, representada por persona con poder bastante acreditado en el expediente, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Layna Serrano, 2, CP 19002, Guadalajara. El proyecto técnico fue suscrito por técnico titulado competente.

Segundo. A solicitud del titular de 21 de julio de 2026, mediante acuerdo de esta Delegación Provincial de 23 de julio de 2026 se declaró la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, al amparo del artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por concurrir razones de interés público derivadas de la necesidad de restablecer, en condiciones definitivas y de seguridad, el suministro eléctrico a la base y a los repetidores del Alto Rey, afectados por el incendio de La Mierla, así como del carácter meramente provisional de la instalación de socorro que actualmente sostiene el servicio, con la consiguiente reducción a la mitad de los plazos del procedimiento.

Tercero. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 9 y 11, se dio traslado de la separata del proyecto a las Administraciones y organismos identificados en el proyecto como afectados, en particular al Ayuntamiento de Bustares, al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y al Ministerio de Defensa, por el plazo de diez días propio de la tramitación de urgencia.

Cuarto. En el curso de dicho trámite se han recibido los siguientes pronunciamientos: (i) el Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento emitió informe (referencia GU-10248-26-SC) en el que concluye que el proyecto no produce afección a las carreteras de titularidad autonómica; (ii) el Servicio de Cultura informó favorablemente el proyecto (expediente 26.1995), con la prevención relativa a la aparición de restos conforme al artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; y (iii) la actuación cuenta con autorización favorable del órgano gestor del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (referencia PNSN/41/2022, de 25 de marzo de 2022), ya notificada al promotor. El Ayuntamiento de Bustares y el Ministerio de Defensa no formularon oposición ni condicionado en el plazo conferido, por lo que, de conformidad con el artículo 9.3.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, se entiende su conformidad con la autorización de la instalación. Los condicionados técnicos formulados se incorporan al condicionado de la presente Resolución.

Quinto. El Servicio de Calidad Ambiental informó que la actuación no está incluida en los anexos I y II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ni en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificados por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio), por lo que no está sometida a evaluación de impacto ambiental. No obstante, por localizarse en el ámbito del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y del espacio Natura 2000 Sierra de Ayllón, la actuación cuenta con la autorización favorable del órgano gestor del espacio natural protegido a que se refiere el antecedente anterior.

Sexto. El procedimiento se sometió al trámite de información pública previsto en el artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, mediante anuncio de 30 de julio de 2026 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 158, de 19 de agosto de 2026 (disposición 2026/5855), por plazo de diez días hábiles en atención a la tramitación de urgencia declarada, sin que durante el plazo legalmente establecido se haya presentado alegación alguna.

Séptimo. De la solicitud presentada y de la documentación obrante en el expediente se ha emitido informe técnico favorable por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. Conforme al artículo 3.1.b) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, la instalación se clasifica en el grupo segundo, al no solicitarse la declaración de utilidad pública y no estar sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria. La tramitación de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción se ha realizado de forma conjunta, conforme al artículo 13.1 y 13.2 del citado Decreto, incluyendo el trámite de información pública previsto en su artículo 9.2.a), cuyo plazo se ha reducido a la mitad en aplicación de la tramitación de urgencia declarada al amparo del artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Cuarto. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de «Sustitución de línea subterránea de media tensión de 20 kV, simple circuito, desde el apoyo n.º 9418 hasta el centro de seccionamiento “Alto Rey”», en Bustares (Guadalajara), con número de expediente 2026DIST029, lo que supone el reconocimiento a la empresa autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

a) La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

2. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con NIF A-95075578, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos

exigibles para el proyecto de «Sustitución de línea subterránea de media tensión de 20 kV, simple circuito, desde el apoyo n.º 9418 hasta el centro de seccionamiento “Alto Rey”», en Bustares (Guadalajara), con número de expediente 2026DIST029, con las características básicas siguientes:

N.º de expediente:	2026DIST029
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Ubicación:	T.M. de Bustares (Guadalajara)
Año:	2026
Tipo de instalación:	Subterránea
Tipo de conductor:	HEPRZ1 12/20 kV 3×(1×400) mm² Al + H16
N.º de circuitos:	1
Tensión:	20.000 V
Longitud:	361 metros
Origen (Coord. 30 UTM ETRS89):	Apoyo n.º 9418 existente - X: 493.720,889; Y: 4.556.502,699
Fin (Coord. 30 UTM ETRS89):	Centro de seccionamiento “Alto Rey” (202958477) - X: 493.894,071; Y: 4.556.807,136
Otras características:	Sustitución de la línea subterránea de media tensión existente, dañada como consecuencia del incendio de La Mierla; nuevo doble entronque aéreo-subterráneo en el apoyo n.º 9418 con sustitución de las protecciones; conexión a la celda de línea libre del centro de seccionamiento “Alto Rey”; y desmontaje de la instalación de socorro provisional una vez energizada la nueva línea. Presupuesto de ejecución material: 51.094,77 € (presupuesto por contrata antes de IVA: 60.802,78 €).

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

a) La Autorización Administrativa de Construcción en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
b) La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
c) La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes y condicionados técnicos que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado, y en particular los formulados por el Ayuntamiento de Bustares, el Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento, el Servicio de Cultura y el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
d) En materia de patrimonio cultural, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, con paralización inmediata de los trabajos y comunicación a la Administración competente en materia de patrimonio cultural.
e) La ejecución de las obras se realizará conforme a la autorización favorable del órgano gestor del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (referencia PNSN/41/2022), respetando las condiciones y medidas en ella establecidas, por localizarse la actuación en el ámbito de dicho espacio natural protegido y del espacio Natura 2000 Sierra de Ayllón.
f) Una vez energizada la nueva línea, el titular procederá al desmontaje de la instalación de socorro de carácter provisional que actualmente sostiene el servicio.
g) El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
h) Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

i) El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.
j) Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
k) Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
l) El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.
m) Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.
n) Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09; y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU (apartado “Tramitación Online”)

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 13 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA